

「수산물 원산지 표시 위반행위 신고 처리지침」 일부개정안

1. 개정이유

원산지 표시 위반행위 신고 및 조사결과 관련 정보공개 청구에 따른 처리 기준을 마련하고, 신고포상금 지급 제외 대상을 명확히 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 함

2. 주요내용

- 가. 해양수산물부고시에서 정한 위반행위 신고의 절차·방법을 본 예규에 반영 하되, 신고자의 편의를 위한 예외 규정을 마련(안 제3조제4항)
- 나. 신고내용의 조사결과에 대한 정보공개 청구에 따른 처리기준 마련 (안 제5조제3항·제4항)
- 다. 신고포상금 지급을 제외하는 대상 등을 정함(안 제5조제6항·제7항)
- 라. 신고포상금 지급신청서 서식 신설(별지 서식)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 각 지원 의견 수렴
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표 별첨

수산물 원산지 표시 위반행위 신고 처리지침 일부개정안

수산물 원산지 표시 위반행위 신고 처리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.
제3조제4항부터 제6항까지를 각각 제5항부터 제7항까지로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항(종전의 제4항) 후단 중 "「원산지표시 위반 신고포상금 지급요령」 제4조"를 "요령 제4조"로 한다.

④ 지원장은 신고자가 「원산지표시 위반 신고포상금 지급요령」(이하 "요령"이라 한다) 제5조의 지급방법 및 절차에 따라 신고포상금 신청을 하려는 경우에는 요령 별지 제1호서식의 신고서를 신고 접수일로부터 7일 내에 제출하도록 안내한다. 다만, 국민신문고를 통한 신고의 경우에는 그렇지 않다.

제5조를 다음과 같이 한다.

① 제4조에 따른 조사결과는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 조사결과는 업무시스템에 입력하고, 필요한 경우 법에서 정한 처분, 부과 등을 해야 한다.
2. 현장조사 결과 위반사실이 없는 경우에도 신고자의 이의제기, 정보공개 청구 등에 대비하여 조사내용 등을 기록·관리한다.

② 신고자에게 신고에 대한 조사결과를 통지할 때에는 신고한 방법과 같은 방법(전화 신고의 경우 전화, 인터넷 신고의 경우 인터넷 등)으로 통지하되, 신고자가 별도의 통지방법을 요청하는 경우 가급적 의견을 수렴하여 처리한다.

③ 지원장은 신고자가 제1항의 조사결과 등의 공개를 요청하고 그 요청사항이 비공개 대상 정보에 해당하지 않는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조제3항에 따라 그 사실을 피신고 영업장의 대표자에게 지체 없이 통지해야 하며, 필요한 경우에는 그의 의견을 들을 수 있다.

④ 제3항에 따라 피신고 영업장의 대표자가 관련 정보의 비공개를 요청할 경우, 지원장은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제21조 따라 정보의 비공개 결정을 할 수 있고 그 사실과 이유 등을 신고자(정보공개 청구인)에게 통지해야 한다.

⑤ 신고포상금 지급의 기준, 대상, 방법 및 절차는 요령에서 정하는 바에 따르되, 요령 제5조제3항에 따른 별지 제2호서식을 대체하여 별지 서식의 지급신청서를 작성하여 신청하도록 한다.

⑥ 요령 제4조 후단에 따라 포상금을 지급하지 않을 수 있는 경우에 해당하거나, 농수산물의 원산지 표시 조사 또는 수사 업무에 종사 중이거나 종사했던 공무원(공무원이었던 자를 포함한다. 이하 같다)에게는 신고포상금을 지급하지 않는다.

⑦ 지원장은 제5항에 따른 포상금 지급신청자가 공무원인 경우에는 해당 공무원이 근무 중이거나 근무했던 기관(요령 제2조의 주무관청 또는 수사기관)에 농수산물의 원산지 표시 조사·수사 업무 종사 여부를 확인해야 한다.

제6조 중 "2023년 7월 1일"을 "2025년 1월 1일"로, "6월 30일"을 "12월 31일"로 한다.

별지 서식을 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 서식]

농수산물
농수산물
음식점
가공품
원산지표시 위반 신고포상금 지급신청서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	60일
① 지급대상자	성명		주민등록번호	
	구분	☐ 민간인 ☐ 명예감시원 ☐ 공무원(☐ 재직 / ☐ 퇴직) (기관명:)	전화번호	
			지급계좌번호	(은행)
	주소			
② 지급대상자	성명		주민등록번호	
	구분	☐ 민간인 ☐ 명예감시원 ☐ 공무원(☐ 재직 / ☐ 퇴직) (기관명:)	전화번호	
			지급계좌번호	(은행)
	주소			
신고내용	일자	20 . . .	유형	☐ 신고 ☐ 고발
	내용			
포상금 배분비율		① () % : ② () %		
다른 법령의 규정에 따른 포상금 청구 또는 수령여부	청구여부	☐ 있음(기관명:) ☐ 없음		
	수령여부	☐ 있음(기관명:) ☐ 없음		

「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행령 제8조에 따라 원산지표시 위반 포상금 지급을 신청합니다.

신청인 (서명 또는 인) 년 월 일

■ 개인정보 수집·이용 동의

항 목	수집목적	보유기간
성명, 주소, 연락처, 주민등록번호, 계좌번호	신고포상금 지급	5년

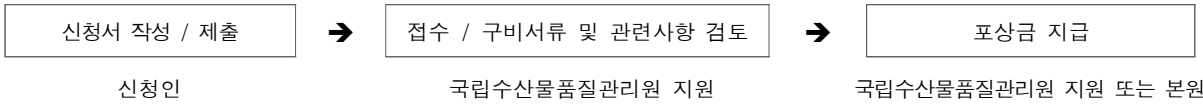
※ 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 신고포상금 지급이 제한될 수 있습니다.

개인정보 수집 · 이용 동의	☐ 예 ☐ 아니요
-----------------	---

국립수산물품질관리원 ○○지원장 귀하

첨부서류	1. 포상금 배분합의서(포상금 지급대상자가 2명 이상이면서 균등하게 지급하지 않는 경우) 1부. 2. 신분증 사본 1부. 3. 통장 사본 1부.
------	--

처 리 절 차



신, 구조문대비표

현행	개정안
제3조(신고의 접수 등) ① ~ ③ (생략) <u><신설></u>	제3조(신고의 접수 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 지원장은 신고자가 「원산지 표시 위반 신고포상금 지급요 령」(이하 "요령"이라 한다) 제 5조의 지급방법 및 절차에 따라 신고포상금 신청을 하려는 경우 에는 요령 별지 제1호서식의 신 고서를 신고 접수일로부터 7일 내에 제출하도록 안내한다. 다 만, 국민신문고를 통한 신고의 경우에는 그렇지 않다.
④ 제3항에 따른 보완 요구에 신고자가 신고내용의 특정에 필 요한 사항을 보완하지 않았더라 도 지원장은 제4조에 따른 현장 조사를 할 수 있다. 이 경우 지 원장은 「원산지표시 위반 신고 포상금 지급요령」 제4조 후단 에 따라 포상금을 지급하지 않 을 수 있음을 신고자에게 알려 야 한다.	⑤ ----- ----- ----- ----- -----. ---- <u>요령 제4조</u> ----- ----- ----- ----- -----.
⑤·⑥ (생략)	⑥·⑦ (현행 제5항 및 제6항과 같음)

제5조(조사결과 처리) ① 제4조에
따른 조사결과는 다음 각 호와
같이 처리한다.

1. (생략)
2. 현장조사 결과 위반사실이
없는 경우에도 신고자의 이의
제기 등에 대비하여 현장사진
과 조사내용을 기록·관리한다.

② (생략)

<신설>

<신설>

제5조(조사결과 처리) ① -----

-----.

1. (현행과 같음)
2. -----
----- 이의
제기, 정보공개청구 -----
----- 조사내용
등-----.

② (현행과 같음)

③ 지원장은 신고자가 제1항의
조사결과 등의 공개를 요청하고
그 요청사항이 비공개 대상 정
보에 해당하지 않는 경우에는
「공공기관의 정보공개에 관한
법률」 제11조제3항에 따라 그
사실을 피신고 영업장의 대표자
에게 지체 없이 통지해야 하며,
필요한 경우에는 그의 의견을
들을 수 있다.

④ 제3항에 따라 피신고 영업장
의 대표자가 관련 정보의 비공
개를 요청할 경우, 지원장은
「공공기관의 정보공개에 관한
법률」 제21조에 따라 정보의
비공개 결정을 할 수 있고 그

③ 신고포상금 지급의 기준, 대상, 방법 및 절차는 「원산지표시 위반 신고포상금 지급요령」에 따른다.

<신 설>

<신 설>

사실과 이유 등을 신고자(정보 공개 청구인)에게 통지해야 한다.

⑤ 신고포상금 지급의 기준, 대상, 방법 및 절차는 요령에서 정하는 바에 따르되, 요령 제5조 제3항에 따른 별지 제2호서식을 대체하여 별지 서식의 지급신청서를 작성하여 신청하도록 한다.

⑥ 요령 제4조 후단에 따라 포상금을 지급하지 않을 수 있는 경우에 해당하거나, 농수산물의 원산지 표시 조사 또는 수사 업무에 종사 중이거나 종사했던 공무원(공무원이었던 자를 포함한다. 이하 같다)에게는 신고포상금을 지급하지 않는다.

⑦ 지원장은 제5항에 따른 포상금 지급신청자가 공무원인 경우에는 해당 공무원이 근무 중이거나 근무했던 기관(요령 제2조의 주무관청 또는 수사기관)에 농수산물의 원산지 표시 조사·수사 업무 종사 여부를 확인해야 한다.

<신 설>

[별지 서식]

수산물 가공품 [] 원산지표시 위반 신고포상금 지급신청서

영수증 일련번호	영수증 일련번호	지급일자	지급금액	
① 지급대상자	성명	☐ 민간인 ☐ 명예감시령	주민등록번호	
	구분	☐ 공무원(□재직 / □퇴직) (기관명:)	전화번호	
			지급계좌번호 (은행)	
	주소			
② 지급대상자	성명	☐ 민간인 ☐ 명예감시령	주민등록번호	
	구분	☐ 공무원(□재직 / □퇴직) (기관명:)	전화번호	
			지급계좌번호 (은행)	
	주소			
알차				
신고내용		20 유 형	☐ 신고 ☐ 고발	
내 용				
포상금 배분비율		① () % : ② () %		
다른 법령의 규정에 따른 포상금 청구 또는 수령여부		☐ 있음 ☐ 없음		
수령여부 또는 내용(기관명:)		☐ 있음 ☐ 없음		
(『노동산업의 원상회복에 관한 법률』 제12조 및 같은 법 시행령 제8조에 따라 원상회복지시 위한 포상금 지급을 신청함).				
신청인		(서명 또는 인) 년 월 일		
■ 개인정보 수집·이용 동의				
항 목		수검목적	보유기간	
성명, 주소, 연락처, 주민등록번호, 계좌번호		신고포상금 지급	5년	
※ 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 신고포상금 지급이 제한될 수 있습니다.				
개인정보 수집 · 이용 동의		☐ 예	☐ 아니요	
국립수산물품질관리원 ○○지원장 귀하				
첨부서류 1. 포상금 배분합의서(포상금 지급대상자가 2명 이상이면 공통하게 제출하지 않는 항목) 1부, 2. 신분증 사본 1부, 3. 통장 사본 1부.				
처리 절차				
신청서 작성 / 제출	→	접수 / 구비서류 및 관련사항 검토	→	포상금 지급
신청인		국립수산물품질관리원 직원		국립수산물품질관리원 직원 또는 총괄